



השיעור פתקים
בכל יום ראשון בשעה 20:15
בבית המדרש 'חזק דעת' רחוב אגסי 1 ירושלים

השיעור השבועי של מו"ר הגאון הגדול
רבי דוד יוסף שליט"א
מיום א' כ"ט טבת תשפ"ג

גליון 185

עורך ראשי: הרב אריאל סגרון

פרשת בא

חיוב קטנים נשים ואבלים בברכת הגומל (הלכות ברכת הגומל א')

נושאי השיעור: ארבעה חייבים להודות | אם קטן חייב בברכת 'הגומל' | אם מי שהוא פחות מבן עשרים מברך 'הגומל' | נוסח ברכת הגומל | מצות חינוך הקטן במצוות דרבנן | ספק במצוות שהן מדברי קבלה חובת אפטרופוס לדאוג למצוות היתומים | לשון 'דברי סופרים' במשנת הרמב"ם | אם מצוות עונג שבת היא מדאורייתא או מדרבנן | חיוב נשים בברכת הגומל | אם קול באשה ערוה הוא בשירה או גם בדיבור | שאילת שלום של איש לאשה | ברכת הגומל לאחר הלידה | שומע כעונה בברכת הגומל | להיזהר מתערובת נשים ואנשים בבית הכנסת | אם אבל בתוך שבעה מברך הגומל | אם אבל בתוך ימי השבעה משמש כשליח ציבור | אם אבל בשבעת ימי האבילות אומר הלל בראש חודש ובחנוכה | עד מתי רשאי לברך הגומל | ברכת 'שהחיינו' בימי בין המצרים | אם ברכת 'שהחיינו' על פרי חדש היא חובה | ברכת הגומל בלילה | אם ברכת הגומל היא דוקא כשהיה חשש פיקוח נפש | אם מי ששהה במעצר או במעצר בית מברך הגומל | אסיר בחופשה אם יברך הגומל

בני אדם שהם טובים, ממילא כאשר אומרים 'טובים' זה משנה את כל המשמעות, כיון שאין בזה משמעות של טובה שהקב"ה עשה לו, אלא שהקב"ה גמל לבני אדם שהם טובים. וזה לא נכון, אלא הקב"ה גמל טובות לאנשים שהם חייבים, המילה 'חייבים' משמעותה שלמרות שלא מגיע לנו, זה לפנינו משורת הדין. לכן צריך להקפיד על זה מאד.

ה. קטן אינו בר עונשין

אם כן אומר המהר"ם מינץ, שהרי קטן אינו חייב במצוות, ממילא כיצד יכול הוא לומר את המילה 'חייבים', הרי אינו בר עונשין. הקב"ה לא מעניש את הקטן כי אין בו דעת. מאידך אינו יכול לומר 'הגומל טובות שגמלני כל טוב' - כיון שזה נקרא משונה ממטבע שטבעו חכמים בברכות. חכמים קבעו את נוסח הברכה. הרבה אחרונים אשכנזים הביאו את דבריו, גם בקרב הפוסקים הספרדים יש שהביאו את דברי המגן אברהם להלכה. ואכן המשנה ברורה (סק"ג) פוסקת את המגן אברהם בשם מהר"ם מינץ להלכה. שקטן אינו מחייב בברכת הגומל.

ו. חינוך לקטן הוא רק בדבר שיוכל לקיימו כשיגדל

דרך אגב, בשו"ת אבני נזר (תולדות סימן ל"ט אות ה) אומר סברא מעניינת. שהנה אם הקטן לא יאמר את המילה 'חייבים', ונניח שבאמת הנוסח אינו מעכב, והרי כל מה שאומרים לקטן לומר את הברכה היא מדין חינוך, והרי אין מקום לחנוך קטן לדבר שכאשר יהיה גדול הוא לא יוכל לעשותו. שהרי הוא מחנכו לנוסח שאינו נכון. ואם מחנכו לדבר ששיגדל לא יוכל לקיים כך את המצוה - זה לא חינוך. ולמרות שמחד גיסא נראה בדברי האבני נזר שאינו מסכים עם המגן אברהם, אך מאידך הוא כותב שאין מקום חייב בלי המילה 'חייבים'.

ז. אין עונשי שמים עד גיל עשרים

הפרי מגדים (אשל אברהם ריש הסימן) מעורר שאלה, שהרי בגמרא במסכת שבת (פס"ו): מבואר שהקב"ה לא מעניש בדיני שמים עד גיל עשרים. אם כן אולי נאמר שעד גיל עשרים שלא יברך ברכת הגומל.

שהנה הגמרא שם מספרת, שהקב"ה בא אל אברהם אבינו ואמר לו בניך חטאו! אמר אברהם אבינו, ריבונו של עולם, ימחו על קדושת שמך - תהרוג אותם. כיון שחטאו יש להענישם! ואז הקב"ה הלך אל יעקב אבינו ואמר לו בניך חטאו! אמר יעקב אבינו, ריבונו של עולם, ימחו על קדושת שמך. ואז הקב"ה הלך ליצחק ואמר לו יצחק, בניך חטאו! ואז אמר יצחק אבינו, ריבונו של עולם הרי כמה חיי האדם?! "ימי שנותינו בהם שבעים שנה" - נוריד את העשרים הראשונות שלא מענישים עליהם, שהרי בדור המדבר העונש היה מבן עשרים שנה ומעלה. נשאר חמישים שנה. מתוכם תוציא עשרים וחמש שנה של הלילה. נשאר עשרים וחמש. מהעשרים וחמש שנה הללו תוציא זמן שאדם צריך לאכול, לשתות, לישון, ללכת לבית הכסא וכיו"ב, נשאר ששים עשרה וחצי. אם כן כל מה שנשאר זה ששים עשרה וחצי שנה. ואז אמר יעקב לקב"ה, על מה שנשאר חצי עלי וחצי עליך. ואם אתה לא מסכים! אני מוכן ליקח את הכל עליו! אני מסרתי את נפשי על קידוש ה' - מגיע לי שאקח את הכל עלי! ואמרת הגמרא פסוק "כי אברהם לא ידענו", אברהם, יעקב, רק יצחק אבינו - אתה שהצלת את ישראל. מבואר בגמרא שאין עונשין עד גיל עשרים. ולפי זה



לכאורה לא יברכו ברכת הגומל עד גיל עשרים.

משיב הפרי מגדים, שבדברים כאלו לא נלך אחרי דיני שמים אלא אחרי דיני אדם שכבר מגיל בר מצוה אם עבר על אחת מעבירות שבתורה בית דין מענישים אותו.

ח. הבדל בין כרת לשאר עונשין

האמת היא, שבכלל מה שכתוב שלא מענישים בדיני שמים עד גיל עשרים, זה לא כל כך פשוט. הרמב"ם בפירושו המשניות (פסח הלכות פקד 7) כותב, שעד גיל עשרים בשמים לא מענישים, כיון שדעת האדם לא מספיק מיושבת. אבל זה בכרת, אבל בשאר עונשים וודאי שמענישים, גם מגיל בר מצוה. כך משמעות דבריו.

ט. ביאור האחרונים בדברי יצחק אבינו

יש כמה אחרונים שמסבירים את דברי הגמרא, שבאמת יצחק אבינו לא התכוון לומר שלא מענישים, אלא שבאמת מענישים כבר מגיל בר מצוה גם בשמים. רק יצחק התכוון לומר, ריבוננו של עולם, סלח להם כמו שלדור המדבר ויתרת, אמרת להם 'מבן עשרים שנה ומעלה', לא הענשת קודם, אז גם פה תוותר עד גיל עשרים. אבל לא התכוון שלגמרי לא מענישים. [לכן שאף אחד שהוא פחות מגיל עשרים שלא יבנה על זה... ויגיד בין כה עד גיל עשרים לא מענישים. וקטן גם צריך לדעת, שהרבה פעמים בסוף אביו נענש על מעשיו, אילו היה יכול לחנוכו. זה בכלל לא פשוט].

י. נוסח הברכה אינו מעכב

לעומת זאת יש הרבה פוסקים שסוברים שקטן צריך לברך. ראשית, על הטענה שאינו יכול לומר 'הגומל לחייבים' הרי ה"ט"ז (פסח) כותב שנוסח הברכה אינו מעכב. שהנה מרן בשלחן ערוך (סעף 7) פסק, שאם יש אחד שחייב בברכת הגומל, ובא חביו ואמר 'ברוך רחמנא מלכא דעלמא דידיה' לך, והוא ענה אמן, בכך נפטר מברכת הגומל. אמנם צריך לשון של ברכה, שהרי בנוסח הברכות שם ה' וימלך העולם' זה מעכב, ואם אדם אמר 'מלך' ולא אמר 'העולם' לא יצא ידי חובתו, כיון שאין מלך בלא עם. לומר על הקב"ה מלך סתם זה לא תואר. [שבוש שעבר מת מלך יוון, הוא היה מלך, וכבר לפני הרבה שנים העיפו אותו, פיטרו אותו, והוא נשא בתואר מלך. אבל זו בדיחה, שהרי אין מלך בלא עם. היום כבר יש מלכים עם שם בדיחה... הרי זה רק תואר. היה אחד בגרמניה שהיה מהצאצאים של הקיסר שמלך במלחמת העולם הראשונה, והוא הפסיד במלחמה, והעיפו אותו. ובסופו של דבר נעשה נאצי, הוא חי עד במלחמת העולם השנייה. והצאצאים שלו מתפארים שהם משפחת המלוכה. אבל כל מקום שהם הולכים אנשים צוחקים עליהם, הרי זה כלום!] מחמת כן כותב מרן, שצריך לומר 'ברוך רחמנא' - שזה שם ה' - 'מלכא דעלמא' - מלך העולם, בשביל נוסח הברכה. על כל פנים רואים שרק התיבות 'דידיה' לך' מספיקות והמילים 'הגומל לחייבים טובות' אינן מעכבות. זו טענה חזקה. וכך כותבים גם הנהירות שמשון (על מגן מדרש 58), והחיות 'איך' (במקור חיים בקולר ההלכות), ממילא הטענה שזה נקרא משנה ממטבע שטבעו חכמים בברכות אם לא יאמר 'לחייבים', זו לא טענה.

יא. לחייבים טובות הוא על כל העולם

יתירה מזאת יש לומר, שקטן יכול לומר 'הגומל לחייבים טובות' מפני שהנוסח הוא לא 'לחייב טובות' אלא 'לחייבים טובות'. אם היה אומר 'לחייב טובות' זה נראה שמתכוון על עצמו, כאומר על עצמו שהוא רשע, והקב"ה עשה לו טובה. וזה קטן לא יכול לומר, אבל אם אומר 'לחייבים טובות' הכוונה היא כללית, הרי הוא לא התכוון לעצמו. אדרבה, אין אדם שמים עצמו רשע. אם כך אין בעיה לקטן לומר את ברכת הגומל.

יב. מצות חינוך במצוות דרבנן

יש טענה אחרת באחרונים לומר שקטן יברך ברכת הגומל כמו גדול. שהנה כל הנידון הוא מצד דין חינוך שיש לחנך את הקטן למצוות. ובוהו יש שאלה כללית בכל דיני דרבנן, האם יש מצוה לחנך את הקטן במצוות דרבנן. תפילה למשל, וודאי שצריך להרגיל אותו להתפלל. אמנם תפילה אחת היא מדאורייתא, אך האם יש עניין להרגיל אותו להתפלל שלש תפילות ביום? לכאורה מסתבר שראוי וכדאי. אך האם זה חיוב ממש מדין חינוך על האבא לדאוג על שלש תפילות של בנו קטן? וכמו כן אמירת ההלל, אמנם אמירת ההלל בראש חודש הוא מנהג, אך אמירת ההלל בחנוכה או בחגים שזה מצוה מדרבנן, מפני שאנו נוקטים להלכה כהרמב"ם שחיובו מדרבנן, האם צריך לחנוכו? וכן הלאה כיו"ב.

יג. קטן מדליק ומברך

יש בזה מחלוקת גדולה באחרונים. יש רוצים להביא ראיה מהשלחן ערוך שכתב בפירושו בהלכות חנוכה (סימן תע"ז סעף 3) "קטן שהגיע לחינוך צריך להדליק". מרן לא מברר שם לפי השיטות שכל אחד מבני הבית גם הקטנים מדליקים. ומאידך מרן כותב שהקטן מדליק ומברך. אבל זו לא ראיה, כיון שכוונת מרן שקטן מדליק היינו לקטן שיש לו בית, שזו מצוה נראית וביתו. שאז החובה להדליק היא מצד שיש לו בית של יהודים וגם הוא שייך במצוות פרסומי ניסא. או כגון שיש לו בית משלו, שהוא צריך להדליק מדין פרסומי ניסא. למרות שבעל הבית הוא קטן.

יד. ספק בדברי קבלה הוא כספק דאורייתא

כמו כן יש שרוצים להביא ראיה ממרן בשלחן ערוך (סימן תקפ"ט סעף 5) שכתב שקטן לא מוציא את הגדולים ידי חובת מקרא מגילה. אולם הקטן בעצמו חייב בקריאת מגילה, 'מחנכים את הקטנים על מקרא מגילה' (תפוח 3), אך גם זו אינה ראיה, מפני שרוב הראשונים סוברים שמקרא מגילה היא מצוה מדברית קבלה. זו לא מצוה דרבנן. מצוה מדברית קבלה היא דרבה גבוהה יותר מאשר מצוות דרבנן, אך פחות מדאורייתא. רוב הפוסקים כולל מרן הבית יוסף סוברים, שספק מדברי קבלה הוא כמו ספק דאורייתא. כך כותב מרן לגבי תשעה באב (סימן תתקנ"ו) שהוא מדברי קבלה. וספק דברי קבלה לחומרא כמו ספק דאורייתא. אם כן אין מזה ראיה לגבי דרבנן.

טו. הוכחה מהרמב"ם שחינוך הוא גם במצוות דרבנן

אבל האמת שאני חושב שיש רמב"ם מפורש שאפשר להביא ממנו ראיה

שיש דין חינוך בקטן אף במצוות דרבנן. הנה הרמב"ם בהלכות נחלות (פרק י"א הלכה 1), ומרן בשלחן ערוך (תור"מ סימן 73 סעף 7) מעתיק אותו מילה וכותב, שאפטרופוס צריך לדאוג לצרכיו של היתום. והיינו אדם שנפטר והשאיר ילדים קטנים ויש לו רכוש, בית הדין ממנה אפטרופוס שמצד אחד ידאג שלא יתבזבז הכסף של היתומים, ומצד שני שיהיה ללך צרכי הקטנים עד שיגדלו, וכמו כן עליו לדאוג עבורם לכל המצוות שעולות כסף. לקנות עבורם ארבעת המינים וכיו"ב, ושם הרמב"ם מוסיף, שעליו לדאוג לעשות עבורם בין דברים שהם דברי תורה ובין דברי סופרים. אם כן רואים בפירושו, שהרי תפקיד האפטרופוס הוא למלאות את מקום האבא. ואם האבא לא היה חייב לדאוג שבנו יקיים מצוות מדברית סופרים, ודאי שגם האפטרופוס לא חייב. אם כן מוכח שהרמב"ם סובר שהאבא מחייב לחנך את בנו במצוות דרבנן.

טז. הרמב"ם מכנה לפעמים דברי תורה כדברי סופרים

אכן אפשר אולי קצת לדחות, כפי שמסבירים הרבה מגדולי הראשונים והאחרונים בדעת הרמב"ם. שיש פעמים גם בדברים שהם מדאורייתא, הוא קורא להם דברי סופרים. כלומר, שהנה יש לנו שלש עשרה מדות שהתורה נדרשת בהם, ויש כל מיני מצוות ופרטים במצוות שאינם כתובים בפירוש בתורה. למשל, קידושין, "כי יקח איש אשה", הרמב"ם מונה (ספרי המצוות ע"י רמ"א) בתרי"ג מצוות מצוה לקדש אשה, ואחת הדרכים לקדש אשה הוא בכסף. וחז"ל (תוספות 3) לומדים זאת גזירה שוה מהפסוק "נתתי כסף השדה קנה ממני", קיחה - קיחה משדה עפרון. והנה הרמב"ם (פסח 4) מהלכות תפילות הלכה 5 קובע קידושין כסף הן מדברי סופרים. והוא לא כותב מדרבנן. והרי לא יתכן לומר שיש נישואין שהם מדאורייתא ויש נישואין שהם מדרבנן. הרי זה לא יעלה על הדעת, הרי קידושין כסף נלמד בגזירה שוה, וכמעט כל הראשונים סוברים שכל דבר הנלמד בכל אלה משלש עשרה מדות שהתורה נדרשת בהן, הוא דאורייתא גמור. [גם הלכה למשה מסיני שלא מוזכרת שום מילה בתורה זה דאורייתא גמור]. אם כן מפני מה הרמב"ם כותב דברי סופרים. יש על זה תשובת הרמב"ם (ועוד רבים שדנים בנושא הזה). ורוב המבארים את דברי הרמב"ם כותבים, שהרמב"ם סובר שבאמת קידושין כסף הן מדאורייתא, אך כיון שלא נזכרו בתורה במפורש אלא חכמים למדו זאת מפוסקים, לכן לא נקרא בשם דברי סופרים, ואם נאמר כך אין ראיה מהרמב"ם שהזכרת לגבי מצוות שצריך לעשות לקטן.

יז. עונג שבת מדברי סופרים

בדומה לכך כותב החתם סופר (ש"ת ח"א"ח סימן קס"ח) למסכת שבת דף ק"א. ד"ה 'הרמב"ם' על מצות עונג שבת. שהנה הרמב"ם בסוף הלכות שבת (פרק 7 הלכה א) כותב, שיש ארבע מצוות בשבת, שנים מן התורה ושנים מדברי סופרים. מן התורה שמור וזכור, דהיינו 'שמור' זה ל"ט מלאכות, ו'זכור' זו מצות קידוש. ושנים מדברי סופרים, כבוד שבת ועונג שבת. ושואל החתם סופר, וכמוהו שנים בעל התנ"א (שכן עתה הרב סימן נ"ח קונטרס תלמוד סימן 16) ועוד כמה מגדולי האחרונים, שהרי מדברי הרמב"ם בהלכות שבועות (פסח 4 הלכה 1) וגם בהלכות נדרים (פסח 4 הלכה 2) נראה שסבר שעונג שבת היא מצוה עשה מן התורה. שהנה הרמב"ם בהלכות שבועות כותב שאדם שנושבע לצום בשבת, שכיון שהאיסור לצום בשבת הוא מדאורייתא לכן השבועה לא חלה. וכמו כן כותב בהלכות נדרים, שאם אדם נדר - נדר יכול לחול נגד דאורייתא - שלא לאכול מצה. שאם הוא נודר לא לאכול זה לא נקרא נדר, אבל אם הוא אוסר בנדר את כל המצה שבעולם עליו, כיון שנדר זה ב'חפצא', הרי שהנדר חל. והרמב"ם עושה שתי חלוקות: אחת, ערב יום כיפור ושבט. והשני, הוא עושה ראש חודש, חנוכה ופורים. שבערב יום הכיפורים ושבט ונדר חל, ואילו בראש חודש חנוכה ופורים הנדר לא חל, כיון שהן מדרבנן, ובדרבנן צריך חיזוק יותר משל תורה. אם כן רואים שסבר שמצות עונג שבת היא מדאורייתא, כמו ערב יום כיפור. [ובדרך אגב רואים שסבר שגם תענית בערב יום הכיפורים היא איסור מהתורה. ומאירכיים בזה הכסף משנה והרדב"ז בהלכות נדרים שם שבאמת אין הכרח שהרמב"ם יסבור שמצות אכילה בערב יום הכיפורים היא מדאורייתא, ואכמ"ל]. אלא מוכח שהרמב"ם מכנה גם את מצות עונג שבת שהיא מדאורייתא כמצוה מדברית סופרים.

יח. רוב הראשונים סוברים שמצות עונג שבת היא דאורייתא

בעבר כבר דיברתי שרובא דרובא מרביתנו הראשונים סוברים שעונג שבת דאורייתא. בתשובת הרשב"א (ח"א סימן תר"י) כותב כך בפירושו. שם הוא דן על דיוני התורם תרומות ומעשרות צריך שזה יהיה מן המוקף. חז"ל דורשים זאת מפסוק. כלומר 'מן המוקף' היינו שלל הפירות היו באותו מקום, אם יש פירות בתל אביב אי אפשר לעשר אותם בפירות שנמצאים פה. והנה בגמרא ביבמות (56) איתא על אחד האמוראים שביים שיש המתין שייבאו לו את כל הפירות בשביל לעשר, והוא ראה כבר ששבת מתקרבת, ולכן עישר שלא מן המוקף. כשסיפר את זה לחכם השני, אמר לו טוב עשית. כיון שכתוב בפסוק 'למען תלמד ליראה את ה' אלוך' כל הימים" - זהו עונג שבת. כלומר, ליראה את ה' היינו עונג שבת, אדם אוכל, שותה, שר ושמח זה יראת שמים. ומבואר שם עוד, שגם מעשר שני זה יראת שמים. אם כן שאל אחד הראשונים את הרשב"א, שהרי עונג שבת מסתבר לומר שזה דרבנן, ואם כך על כרחינו לומר שלעשר שלא מן המוקף למרות שלומדים את זה מפסוק, זה רק דרבנן. שהרי עונג שבת דוחה את האיסור לתרום שלא מן המוקף. לא יכול להיות שדרבנן ידחה דאורייתא.

אולם הרשב"א ענה לו שזה לא נכון, לתרום שלא מן המוקף זה איסור דאורייתא. זו מחלוקת רש"י ותוספות במסכת גיטין, אך הרשב"א סובר שזה דאורייתא. ועונג שבת דוחה את זה, כי גם עונג שבת הוא דאורייתא. [וכמעט כל הראשונים סוברים שלתרום מן המוקף הוא מהתורה, וכל מי שסובר כך בוודאי שייסבור שגם עונג שבת דאורייתא. והסוברים שלתרום מן המוקף הוא דרבנן, אפשר שעונג שבת הוא דרבנן או דאורייתא. אין לנו ראיה מדבריהם].

יט. למעבד תפנוקי בשבתא

בשו"ת רב פעלים מביא את רבינו יונה בן עוזיאל שמתרגם את הפסוק (שמות 16) "ושמרו בני ישראל את השבת לעשות את השבת לדורותם" - "ויטורו בני ישראל ית שבתא למעבד תפנוקי דשבתא". כלומר, רואים שגם התנא הקדוש רבי יונה בן עוזיאל סובר שזה דאורייתא. וכמו כן הרמב"ם בפירושו לתורה (ספ"ט פסוק 10) כותב, שמה שכתוב בפסוק "מקרא קודש" ללמוד כמה דברים, איסור מקח וממכר ועוד, וכן מצות עונג שבת, המשנה ברורה בשער הציון בתחילת הלכות שבת (סימן תתק"ח) מביא את הרמב"ם, וכותב

שיש חולקים עליו. ושם הוא כותב שגם מרן הבית יוסף חולק. אמנם זה נון שמרן לא הביא את הלימוד מהפסוק "מקרא קודש", אבל אולי לפי מרן זו הלכה למשה מסיני וכפי ששאר הראשונים לא הביאו פסוק מפורש.

כ. ממרן מוכח שמצוות חינוך היא גם במצוות דרבנן

אשר על כן אמנם בדברי הרמב"ם שכתב דברי סופרים זו אינה ראייה וכאמור, אולם מלשון מרן השלחן ערוך בחושן משפט שמעתיק את לשון הרמב"ם, הרי ודאי שהוא לא יכתוב סתם, ובפשוט יש לומר שסבר שדברי סופרים ילינו מדרבנן. שהרי מרן לא גילה דעתו בקידושי כסף וכיו"ב שדברי סופרים יכול להיות דיני דאורייתא כהרמב"ם. ממילא לכאורה יש ראייה שמצוות חינוך היא גם במצוות דרבנן.

לפיכך למסקנת הדברים, ילד קטן שנסע נסיעה מחוץ לעיר, וכמו כן אם היה חולה. או אולי לקחו אותו לבית האסורים [- היום אם הוא דתי יכול להיות שיקחו אותו לבית האסורים גם אם הוא קטן... היה לא מזמן מקרה כזה ששופט בבית משפט העליון שלחה למעצר ילד קטן! זה קרה לא באמריקה או בגרמניה, זה קרה פה!] הרי שהקטן הזה עליו לברך ברכת הגומל. ויכול לברך את הנוסח הרגיל "הגומל לחייבים טובות" כיון שהמילה 'לחייבים' אינה על עצמו, אלא היא מילה כללית, לכל החייבים בעולם.

כא. נשים לא נהגו בברכת הגומל

יש עוד דיון לגבי אשה אם מברכת הגומל. הכנסת הגדולה (הגהת בית יוסף) כותב שהמציאות היא שלא נהגו נשים מברכות הגומל. והוא תמה על כך, מפני מה נשמות איתן מברכות הגומל. וכי אינן צריכות להודות להשם? קרה לא עשה להם טובה הם לא צריכות להודות?! והוא מנסה להסביר, שאולי כיון שצריך עשרה וזה לא צניעות, כל כבודה בת מלך פנימה, אבל הוא דוחה את זה, כיון שיכולה לברך מהעזרת נשים, ואין בכך בעיה של צניעות. וכמה אחרונים מביאים את דבריו.

יש אחרונים שטוענים שאצלם לא נהגו אשה תברך הגומל. וכן המשנה ברורה (פסקי), כותב, שמנהג העולם שאין מברכות ברכה זו. כיון שלא היו הולכות לבית הכנסת וממילא לא מצוי שיהיה עשרה. וכמו כן בשו"ת שמש ומגן (חלק ג' ע"א סימן ט) של הגאון הרב שלום משיא זצ"ל, כותב שזה גם מנהג מרוקו. וכן בשו"ת עטרת שלמה (סימן יא) של הגאון הרב שלמה דיין [- פה מהר נוף], שם כולו דן על מנהגי מרוקו ליישב את המנהגים, ושם הוא כותב שבמרוקו לא נהגו אשה תברך הגומל.

כב. קול באשה ערוה אינו בדיבור בעלמא

למעשה, באמת אשה גם צריכה להודות לקב"ה. הרי אין בעיה של צניעות. אמנם יש דיון פוסקים לגבי אשה שמוציאה את האיש ידי חובת מקרא מגילה, ואחת היסודות שם שכל זמן שזה קול דיבור בעלמא ולא שירה, היא לא צריכה לקרוא את המגילה בטעמים ובמנגינה, אין בזה משום קול באשה ערוה. אמנם הגמרא בקידושי מספרת, שהחכמים אמרו לרב נחמן שישלח דרישת שלום ליתא אשתו. והוא אמר להם 'אין שואלין בשלום אשה, משום קול באשה ערוה!'. אבל זה שונה, מפני ששם מדובר בשאלת שלום, והיינו שאומר לה 'מה שלומך' וכיו"ב, שכשהיא עונה זה דבר חיבה. ובזה שייך קול באשה ערוה. אבל סתם בדיבור בעלמא אין קול באשה ערוה. הרי רב אשה שואלת אותו שאלה בהלכה וכי הוא יאמר קול באשה ערוה? זה לא שייך.

כג. אשה רשאית לברך ברכת הגומל

לכן מצד עיקר הדין אשה רשאית לברך בעזרת נשים. ואין שום בעיה מבחינה הלכתית. וכן אשה יולדת למשל, אם באים ל'ברית יצחק' או ל'ברית עשרה אנשים' יכולה לברך. כמוכן בתנאי שהתפאה לגמרי. אמנם עד הברית, שעברו כבר שמונה ימים, בדרך כלל אשה פחות או יותר כמעט בריאה לגמרי, אלא אם כן עברה ניתוח או סיבוכים וכיו"ב, שאינה בריאה לגמרי, שלא תברך הגומל עד שתבריא. אחד היסודות בברכת הגומל - בעו"ה בשבוע הבא אדבר על כך - שצריך שיהיה נגמר הסיפור שעליו מודה, ורק אז ניתן לברך ברכת הגומל.

כד. לצאת ידי חובה בברכת איש שמברך

הפתרון הכי קל וטוב. שהנה מרן השלחן ערוך (פסקי ט) פוסק להלכה שיש דין שומע כעונה בברכת הגומל. ונדבר על כך בשיעורים הבאים. והיינו שאחד יכול לברך והשני יוצא בברכתו. אשר על כן בוודאי שאפשר לומר, שכל אשה שרוצה לצאת ידי חובת ברכת הגומל, שאחד הגברים בבית הכנסת יברך ברכת הגומל ויכוון להוציאה. והיא תעמוד בזמן הברכה, כי בברכת הגומל צריך שיהיה היכר שמתכוונת להודות, ותענה אמן.

כה. אין להתייר לאשה לברך בפני הגברים בני הכנסת

כמוכן שאין להעלות על הדעת שהאשה תיכנס לבית הכנסת לברך 'הגומל'. בארצות הברית יש קהילה של ספרדים מודרניים. 'מודרניים' אתם יודעים מה זה, יש להם כל מיני טענות נגד משה רבינו נגד אברהם אבינו... והיה להם רב שהיה יותר מודרני מהם, והוא רצה למצוא חן בעיניהם להראות להם כמה הוא ליברלי. ושבת אחת היה אשה שרצתה לברך הגומל והוא אמר שתיכנס לבית הכנסת ותברך ליד הספר תורה. במוצאי שבת התייעצו עם רבנים אחרים שם, והחליטו פה אחד לפטרו. הרי הוא פורץ גדר!

יש כאלו שקשה להבין איך הראש שלהם נעשה מעוות בכל הנושא של השוויוניות, ונתלים בזה, לכן גם הם אומרים שאי אפשר לומר 'שלא עשיתי אשה' הם רוצים להיות כמו אשה. ויש כאלו שאומרים שהאיש צריך לומר בשם ומלכות, וכל שכן האשה, ברכת שעשני כרצונו! אוי להם שהם כל כך מרגישים רע שהם חייבים בכל המצוות והם לא פטורים ממצוות עשה שהזמן גרמא, עד כדי כך ההידרדרות. לא יאומן.

שמעתי גם שיש כאלו שבבית הכנסת בפורים עושים משהו מיוחד, הם 'אורטודוקסים' במראות. והם מבנים אשה שתקרא את המגילה בבית הכנסת. כשהתעניינתי מאיפה זה בא להם, אמרו לי 'הרב עובדיה פסק אשה מוציאה את האיש ידי חובה! האמת היא שזה לא מרן הרב עובדיה, זה מרן השלחן ערוך (סימן תפ"ט סעיף ג). יש מחלוקת בדעתו, ורוב הפוסקים סוברים שהמלך מרן האיש ידי חובת מקרא מגילה.

והם, שאינם יודעים לקרוא לשלחן ערוך, הם לא יודעים אחרונים, הם ראו שכן מסקנת הרב עובדיה שאשה יכולה להוציא ידי חובה או הם מנצלים את ההזדמנות. תראו איך הם מחפשים מתחת האדמה! ה' יצילנו מאנשים כאלו!

לכן אני אומר, בודאי אין ספק שזה חוסר צניעות וזה לא יפה בכלל שאשה תיכנס לבית הכנסת, וגם בבריתות צריך לשים לב לזה, וראוי להקפיד שיהיה בעזרת נשים. לא להיות במצב של תערובת של אנשים ונשים יחדיו בשום הזדמנות. ולכן גם בברכת הגומל, אם אין אחד שיברך האשה יכולה לברך מהעזרת נשים. אבל צריך לדעת, שאם זה מקום גדול למשל, היא לא צריכה להיות ביישנית ולברך בשקט שאף אחד לא ישמע. צריך 'קמיה עשרה' - שיהיה עשרה ששומעים אותה, שתברך בקול רם. אבל יותר טוב שאחד מהקהל שיכול לברך הגומל שיכוון. למרות שיש חולקים על זה, אבל ודאי שאפשר יהיה לסמוך על הטור ומרן השלחן ערוך שפסקו שיש דין שומע כעונה גם בברכת הגומל.

כו. ברכת הגומל היא כמו הלל

הנה אבל חייב בכל המצוות. הרמב"ם בתשובה כותב, שאבל אף יכול להיות שליח ציבור. אכן מרן השלחן ערוך (יור"ד סימן שפ"ד סעיף ג) פוסק שלא. ובאמת זו שאלה, כיצד לנהוג בנש אבינו נפטר אם יש עניין שיעמוד שליח ציבור בתוך השבעה, יש מקפידים שלא לאור דברי מרן. יש בזה תשובה ביביע אומר (ח"ד חור"ר סימן לב' אות ו-ז). אבל פעם הראיתי לאאמ"ר מרן זצוק"ל את תשובת הרמב"ם, זו תשובה לא כל כך מפורסמת שהייתה בערבית ותורגמה. שם הוא כותב, שכיון שהאבל מחוייב בדבר הוא יכול לעמוד שליח ציבור ולהוציא את האחרים. בכל אופן זה ברור שלאחר הקבורה, שנגמרה האנינות הוא חייב בכל המצוות. יש ספר תורת חיים סופר [- יש שני 'תורת חיים'. יש 'תורת חיים' קדמון שהיה לפני ארבע מאות שנה. ויש 'תורת חיים' סופר שהוא היה הן של שו"ת מחנה חיים, שהיה גאון וחריף, הספר 'תורת חיים' הוא עצום, גאונות עצומה בכל דבר איך הוא מגלגל את כל הסבירות, ראשונים ואחרונים, עצום ממש], שטוען (סוף סק"ט) שאבל אינו רשאי לברך הגומל. וטעמו, שהנה האליה רבה (פסקי) כותב שברכת הגומל צריכה להיות בעמידה. מפני שכתוב במזמור של ברכת הגומל, 'ויורוממוהו בקהל עם ובמושב קדנים' יהללוהו, ויזבחו זבחי תודה ויספרו מעשיו ברינה וכו', שברכת הגומל היא כמו הלל ובהלל צריך לעמוד. לכן גם בברכת הגומל צריך לעמוד. ממילא כותב התורת חיים, הרי האבל אינו אומר הלל, לכן גם שלא יברך ברכת הגומל.

אבל זה תמוה מאד. הרי זו מחלוקת לגבי אבל אם אומר הלל או לא. אמנם בראש חודש נוהגים שהאבל אינו אומר הלל. וכשתפליים בבית האבל בראש חודש או שהאבל יוצא או שהקהל יוצא, לא נמצאים באותו מקום. אבל ההלל של ראש חודש הוא מנהג, לעומת זאת בחנוכה פוסקים להלכה שהאבל חייב באמירת הלל. ממילא אם הוא חייב באמירת הלל של חנוכה שזה הודאה לה' מתוך שמחה, אין שום סיבה שיהיה פטור מברכת הגומל.

כז. הודאה להשי"ת אינה קשורה לשמחה

ונהי יש נידון עד מתי רשאי לברך ברכת הגומל [- ונדבר עליה בהמשך בעו"ה], והמסקנה היא שאפשר לעולם ועד. אבל לכתחילה יש לברך תוך שלושה ימים. אם כן כותב הכף החיים (פסקי ט), שאם האבילות תיגמר כשהוא עדיין בתוך שלושה ימים, שימתין עד שתסתיים האבילות. מצד שני יש צד לומר שאפילו את זה לא צריך להמתין, אפילו כשעומד יום לפני גמר האבילות שלו רשאי לברך. מכיון שאין שום סיבה שלא. זה לא קשור לשמחה או צער. הרי אפילו בתשעה באב יכול לברך, למרות שהוא עצוב ובוכה והוא בצער, כיון שברכת הגומל אינה קשורה לשמחה או צער. צריך להודות לקב"ה.

כח. מצוה הבאה לידך אל תחמיצנה

יתירה מזאת, אם רוצה להחמיר ולהמתין, הרי מצוה הבאה לידך אל תחמיצנה, אין מעבירין על המצוות. הרי למשל לגבי ברכת 'שהחיינו' בבין השלחן ערוך (סימן תתקנ"א סעיף יז) כותב, שטוב לזהר מלברך 'שהחיינו'. ויש כמה פוסקים שאומרים שגם בבין המצרים אפשר לברך 'שהחיינו'. אחת הטענות היא לגבי פרי חדש, שאולי הוא לא יהיה לאחר ימי הביניים. ואולי לא יהיה אחרי בין המצרים. שיהיה על אדם שמקדיש קרבן מצאנו שצריך להגיד 'תודה לה', ולא 'לה' תודה', שלא יגיד שם ה' והוא ימות בדין, ונמצא אומר שם שמים לבטלה. הגמרא אומרת, "שמא ימות חיישין שמא מת לא חיישין". והיינו אשה שבעלה כהן ונסע ונעלם, ולא ידוע אם הוא קיים או לא, מותר לה לאכול בתרומה. מכיון שלא חוששים שמא מת. אבל "שמא ימות חיישין" - והיינו שאם בעל כהן נתן לאשתו גט ואמר לה שהגט יחול שעה לפני שהוא ימות. בכל רגע ורגע אנחנו לא יודעים אם הוא ימות, אולי עוד שעה הוא ימות, לכן אסור לה לאכול בתרומה. וכמה אחרונים מביאים את זה לגבי ברכת 'שהחיינו'. שהאיש הזה יש לו הזדמנות לברך - שיברך, שמא ימות.

כט. חשיבות של כל ברכה וברכה

תראו כמה הפוסקים מדברים בזה, כמה היה חשוב בעיניהם ברכה אחת שהיא לא חובה. הגמרא בעירובין (טז) אומרת, שברכת 'שהחיינו' על פרי חדש אינה חובה. השאלה היא מה הפירוש בגמרא, בין ראשונים שאומרים שבאמת יכול לאכול את הפרי בלי לברך 'שהחיינו', כיון שאינה חובה. ויש אומרים, שאם אוכל אותו חייב לברך 'שהחיינו', אבל מצד שני הוא לא חייב לאכול את הפרי. עד כדי כך דנים הפוסקים. להלכה אנחנו פוסקים שבביתנו בין המצרים אפשר לברך. שמא יפסיד את הברכה. אדם כל כך צריך לנצל את החיים שלו לעוד ברכה וברכה.

כשהקמנו את הכולל 'יווה דעת', במשך כמה שנים כ-5-6 שנים היה לנו כל שבוע שבועיים שיחה מוסרית מאת הגאון הגדול רבי יהודה צדקא זצוק"ל ראש ישיבת פורת יוסף שהיה צדיק יסוד עולם. היינו מזמינים אותו לתת שיחות לאברכים. והייתה שיחה אחת שחזר עליה כמה וכמה פעמים. והוא אמר לאברכים אמרתי לכם את זה אבל אני חוזר על הדברים כמה שזה חשוב. הוא היה מדבר על אדם שעולה שליח ציבור לחזרה, והוא רוצה למהר, לא בסדר, אבל לא על חשבון בלבוש מילה אחת, או שם ה' לא לאומרו כראוי. והוא היה מדבר על זה הרבה, שכל דבר שאברכים עליו,

נטילת ידים, המוציא, איך לומר את הברכה. כמה חשובה היא כל ברכה וברכה.

וכמו כן כאן בנושא של ברכת 'שהחיינו' בבין המצרים, כמה הפוסקים התייחסו והאריכו וכתבו סברות. אם משהו רוצה לכתוב פלפול יפה עם ראיות קושיות ותיורצות, הרי אפשר לכתוב על הנושא הזה עשרות עמודים, וכל זה כדי להרויח עוד ברכה אחת. ממילא יש לומר גם לגבי ברכת הגומל, זה לא נכון לדחות את זה, מי יודע מה יהיה איתו? אם יוכל אחר כך לברך או שישכח וכיו"ב, עכשיו יש את ההזדמנות.

ל. כיצד אבל מברך ברכת הגומל

לכן למרות שאבל בשבעת ימי האבילות אסור לו לעלות לתורה, כי הוא אסור בדברי תורה, אפילו בשבת שבדברים שבפרהסיא מותר אסור לו לעלות לתורה. אלא אם כן הוא רגיל לעלות לתורה בכל שבת, שאז אם לא יעלה זו אבילות בפרהסיא שמותר לו לעלות. אף על פי כן זה לא קשור לברכת הגומל, הוא יכול לגשת סמוך לספר תורה, הוא לא צריך אפילו לתפוס את הספר תורה, ויברך שם ברכת הגומל. כיון שבכל מקום שיש עשרה אפשר לברך. אלא שנוהגים לברך בשעת קריאת התורה. כפי שיבואר בשיעורים הבאים.

לא. החייבים בברכת הגומל הם הניצולים מסכנת נפשות

מי אלו החייבים בברכת הגומל. ראשית כל חבוש בבית האסורים. יש ספר 'לקט ישר' לתלמידו של תרומת הדשן שכתב ^(עמוד מ בראשית) שזה דוקא באדם שהיה בסכנת נפשות, בבית האסורים. ממילא גם הוא הדין לכל השאר. שלפי השיטה הזו חולה צריך שיהיה בו סכנה כדי לברך. וכן הולכי מדבריות, מדבר זה מקום מסוכן. וכן יורדי הים, ים זה מקום מסוכן. וכן בית האסורים, דוקא אדם שנעצר למשל באיראן, או שהאשימו אותו באיזו מדינה שיש בה עונש מוות, דבר שחייבים עליו מיתה וניצל, שהוא צריך לברך הגומל. וכן היא דעת המגן אברהם ^(סוף פ') וכן פוסקים הרבה פוסקים. וכן המשנה ברורה ^(בביאור הלכה ד"ה ע"ב) כותב, שדעת המגן אברהם דמייירי בחבוש על עסקי נפשות דוקא, והרבה חולקים עליו. משמעות הדברים שהרבה חולקים עליו, שאפילו כשזה לא דיני נפשות.

לב. סכנת נפשות לאו דוקא

ובאמת יש כמה מגדולי הראשונים שכותבים כך. רבינו יונה ^(פ'ק"ט דף ט"ז ע"ב) מביא תשובת רבינו האי גאון שכתב, שאפילו חבוש בבית האסורים אפילו אם זו לא סכנת מוות צריך לברך הגומל. וגם בספר הערוך ^(ע"פ ארבעה) מביא את התשובה הזו במלואה [הערוך היה לפני כאלף שנה, ורבינו האי גאון יותר מאלף שנה]. כמו כן מרן החיד"א ^(בבב"ב יוסף סוף) מביא תשובה של רבינו יוסף אבן מיגאש. בדורות האחרונים הדפיסו את כל התשובות שלו מכתב יד, ובאמת מופיעה שם התשובה הזאת ^(פ'ק"ט דף ט"ז ע"ב). ושם כותב בפירוש, שאפילו אם אין שום סכנה מברך הגומל. וז"ל: "הואיל ולא היה מושל בנפשו צריך לברך" - מושל בנפשו היינו שהוא נמצא בתוך צער, הוא חסר אוניס, צריך לברך. [רבינו יוסף אבן מיגאש היה תלמידו של הר"ף. הרמב"ם כותב עליו שבחים. הרמב"ם כותב שההבנה שלו בש"ס ובפוסקים זה מבעית - מפחיד. הוא היה גדול מאד מאד בתורה].

לג. מאסר בבית סוהר

וזו באמת הסכמת רוב הפוסקים. שכל בית סוהר שאדם ישב, אמנם יש מדינות שה' ירחם זו באמת סכנת נפשות. אכן שום בית סוהר זה לא דבר נעים. אני הייתי בהרבה בבתי סוהר, אני הולך לתת שיעור שיעורים, אני חושב שזה עונש נורא ואיום. עונש קשה מאד להפריד את האדם מחברתו. אבל מה לעשות? הגויים ככה החליטו לעשות עונש כזה, וגם פה במדינה עושים דבר כזה. מילא אדם שהוא אלים או מסוכן לחברה, אבל בסתם העונש הזה הוא דבר קשה מאד לבדו את האדם. במיוחד שיש כאלה שהתנאים שם נורא ואיום, הייתי בכמה מקומות, אחד מהמקומות הבודדים שראיתי שהחתולים והעכברים חיים בשלום הוא בבתי סוהר... יש שם מקומות איזה חום בקיץ איזה קור בחורף, אין להם חיים. באיזה תנאים משכנים אותם, בושה וחרפה מדברים פה על זכויות האדם. יש שם אוכל בשפע, לעכברים ולחתולים הם לא צריכים לריב, הם חיים שם בשלום... רואים ככה עכברים מסתובבים. לא מזמן שמענו איך שהם משכנים כל מיני אנשים כדי לשבור אותם. נורא ואיום.

לד. ברכת הגומל על שהיה ב'מעצר' או מעצר בית

לכן יש פוסקים בדורות האחרונים שדנו בדבר חדש, שיש מעצר, אם צריך לברך הגומל על שהיה במעצר. ויש רוצים לומר שהוא דוקא אם שהיה שלושה ימים במעצר. ויש חולקים. והאמת שמסביר צריך לחלק כך, אם אדם זומן לחקירה והשאירו אותו במשטרה לכמה שעות, ואפילו לא נתנו לו לאכול או לשחות, הוא מעוכב לחקירה, וכן אם אדם שהיה במעצר בית, זה לא נקרא מאסר. מעצר בית זה לא מאסר. אבל אם אדם נעצר אפילו לכמה שעות, מי שמכיר איך שזה מתנהל, ואני הלכתי לבקר עצורים כמה פעמים וראיתי, ודאי שאדם כזה שהיה במעצר ושוחר, צריך לברך הגומל בשם ומלכות. וכמו שכתב מהר"א אבן מיגאש, שהוא לא מושל בנפשו, הוא נשבר מאד מזה אדם שישב במעצר.

לה. אסיר ששוחר לחופשה או למשפט

אך אם הוא שוחר ויש לו עוד משפט שבסופו אולי יצטרך לחזור אל בית הסוהר, לא יברך הגומל כיון שעדיין העניין לא נגמר. וכמו כן אסיר בבית הסוהר שקיבל חופשה, הילד שלו מתחתן ונתנו לו כמה שעות או ימים לחופש, כל זמן שלא סיים את המאסר, הוא עדיין לא יצא מהצרה, לכן לא מברך הגומל.

לו. לעצור כל מי שהוא בחזות חרדית...

ואספר לכם מעשה שבדידי הוה עובדא כשהייתי אברך צעיר. הייתי נותן שיעורים בבית כנסת 'פאר ירושלים' בשכונת 'קטמון', ובמקביל הייתי נותן שיעורים בבית הכנסת הגדול. יש שם אולם קטן למטה, ששם יש בית כנסת קטן, שאממ"ר מרן זצוק"ל היה מתפלל שם במשך הרבה שנים, והיה מוסר שם שיעורים. והנה הגיע ליל הושענא רבא, ואממ"ר ביקש שאבוא למסור שיעור בבית הכנסת שלו בלעיל בתים. אמרתי לו, שאמסור בבית כנסת בקטמון עד שתים עשרה, ולאחר מכן אבוא לבית הכנסת הגדול ואמסור שם שיעור. ואממ"ר הסכים אבל התרה בי לא לאחר, ושאבוא מקסימום בשתיים עשרה וחצי. ואני כך עשיתי, סיימתי בקטמון את השיעור בשתיים

עשרה, והגיע רב אחר שהחליף אותי, והלכתי ברגל מקטמון לבית הכנסת הגדול ברחוב המלך ג'ורג'.

בדרך עברתי ברחוב בלפור, שם יש את בית ראש הממשלה, והנה פתאום ניגש אלי שוטר ואומר לי, אדוני יש לך תעודת זהות? אמרתי לו כן, הוצאתי נתתי לו. הוא מסתכל בתעודת זהות, ואז הוא לוקח משדר ואומר למפקד שלו 'תפסתי אחד'... המפקד אמר לו מצויין, תחכו אני כבר בא. ואז אמרתי לו רגע סליחה, מה זה תפסתי אחד? והנה הוא אומר לי אתה עצור! אמרתי לו אני יכול לדעת למה? לא! אמרתי לו סליחה אדוני, אנחנו לא ברוסיה, מה זאת אומרת אתה עצור? בכל המדינות אתה עוצר בן אדם אתה צריך להגיד לו במה הוא נאשם, למה אתה עוצר אותי? אבל הוא לא ענה. אמרתי לו תן לי את התעודה חזרה, אבל הוא לא הסכים, אז אמרתי לו טוב תחזיר לי את זה בדואר, אני חושב שאנחנו לא ברוסיה והתחלתי לפסוע כמה פסיעות... השוטר מיד שרק, ומיד הגיעו לשם חיילים ששומרים על בית ראש הממשלה ותפסו אותי, והוא אומר אדוני, אם תלך עוד פסיעה אחת נשבור לך את העצמות, וגם נאשים אותך בהתנהגות למעצר חוקי! ראיתי שאני לא יכול להתמודד מולם, עמדתי וחיכיתי. אני הולך למסור שיעור ובמקום זה אני עצור, לא יודע למה.

לאחר כמה דקות מגיעה ניידת משטרה, יוצא קצין משטרה, פותח את הדלת ומורה לי להיכנס למכונית. אמרתי לו אני רוצה לדעת למה, אז הוא אומר אדוני עוד מילה אחת אתן לך מכות! אני אשבור לך את העצמות ואאשים אותך בהתנהגות למעצר! נכנסתי למכונית, ונוסעים למגרש הרוסים, אני עצור.

אני אומר לכם, הדקות האלה שנסענו לשם, העגמת נפש שהיתה לי היתה נוראה, מה פשעי מה חטאתי, מה הם רוצים ממני?! במקום להגיד שיעור אני צריך להגיע למגרש הרוסים ואני עצור. ישבתי מאחורה ושתקתי. כשהגענו למגרש הרוסים, הניידת חנתה, ואז הקצין הדליק את האור והוא הסתכל בתעודת זהות שלי, ואז הוא מיד הסתובב אלי ושאל, אתה הבן של הרב עובדיה? אמרתי לו כן! אז הוא לוקח את המשדר ואמר, המפקד עצרנו את הבן של הרב עובדיה. והמפקד ענה לו, השתגעעתם?! תשחררו אותו מיד! ואז השוטר אומר לי אדוני, אתה משוחרר! אמרתי לו רגע, אני לא מוכן לעזוב את המכונית. אני רוצה שתסביר לי מה קרה. ואז הוא אומר לי, לא רחוק מהמקום שהלכת יש כנסייה של הבטיסטים, ומשהו בא ושרף את הכנסייה, וקיבלנו הוראה שכל אדם בעל חזות חרדית שעובר בטווח של קילומטר לכל צד, לעצור אותו מיד [- שימו לב, במדינה הזאת שקוראים לה 'מדינת ישראל']!

אמרתי לו תגיד לי, כששודדים בנק, אז כל אדם בעל חזות חילונית בטווח של קילומטר אתם עוצרים אותו? ואז הוא ענה לי אדוני, אל תשאל אותי שאלות, אני לא אשם, אני אומר לך שאלו ההוראות שקיבלתי. ואז אמרתי לו, עכשיו אם אתה משחרר אותי אני אלך, אני צריך ללכת לאזור שם, אז אולי עוד פעם יעצרו אותי... אז הוא אומר לי אתה צודק זו בעיה. לכן אין ברירה אקח אותך להיכן שאתה צריך ואל תצא משם עד הבוקר. במילים אחרות, יש חרדים שהם לא הבנים של הרב עובדיה שבאותו לילה הם ישבו במעצר, אנשים על לא עוול בכפם, רק בגלל שהם נראים חרדים, לא פחות ולא יותר! כשהגעתי לבית הכנסת היה כבר רבע לאחד, ואממ"ר מרן זצוק"ל מיד כשנכנסתי הוא צעק, מה זה למה אתה מאחר? כולם מחכים לך. סיפרתי לו מה קרה, והוא צחק. אמרתי לו זה בכלל לא מצחיק, תראה מה קרה לי...

ההתנסות הזאת שלי למרות שלא נעצרתי בפועל ולא נכנסתי לתא המעצר, הרבע שעה הזו שהייתי מובהל למעצר, אפילו בלי איזקים, עצם הדבר היתה עוגמת נפש נוראה. קל וחומר אדם שהכניסו אותו לתא המעצר, ושוחר שוודאי שצריך לברך הגומל.

לז. ברירת קנס או מאסר

האחרונים כותבים עוד, שאפילו אדם שנעצר והוא אשם במעצר, כלומר היתה איזו תביעה כנגדו והיה יכול לצאת על ידי כופר, אבל הוא התרשל ובגלל זה נכנס למאסר, גם צריך לברך הגומל. וכמו שאדם שהלך בלי סוודר בחורף והצטנן, למרות שהוא אשם, דהיינו שהוא כניס עצמו לסכנה, בכל זאת צריך לברך הגומל.

אבל אדם שהיתה לו האפשרות לשלם כסף, או להיכנס לבית הסוהר, והוא יכול להימנע מהכלא אבל הוא חס על הכסף, והוא אומר נלך לבית הסוהר, נאכל ונשתה על חשבונם, נעשה שם שבוע חופש, בשו"ת בנין אב ^(ח"פ 6 סימן י"א דף ט') של הגאון הרב בקשי דורון דן בזה, והוא מביא ראיות, הוא מביא את ביאור הלכה בנושא הזה, השאלה מה הפשט בביאור הלכה, והמסקנה שלו היא שבמקרה כזה של ברירת קנס או מאסר והוא העדיף את המאסר, אין לברך את ברכת הגומל.

לח. אם דוקא שהניחו עליו איזקים

המשנה ברורה (בביאור הלכה שם) כותב דבר נוסף, שמצא לאחד שכתב, שכל מה שאמרו ששהה בבית הסוהר היינו דוקא בכבלי ברזל, דהיינו ששמו עליו איזקים. וכך כותב באמת הבעל התניא ^(סידור בעל התניא, סדר הברכות) וכן נראה שמתכוון בגלל הפסוק "ושבי חושך וצלמות אסירי עני וברזל". אבל המשנה ברורה חולק עליו. ובמצאות אף נלך אחר שיטת רבינו יוסף אבן מיגאש שזה ענין של עוגמת נפש, מנסיון אני אומר שגם בלי איזקים יש עוגמת נפש. ולכן אדם שנעצר אפילו אם היה אשם, עצר הדבר שהיה במעצר צריך לברך ברכת הגומל.

